

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50911144620228240930

ID Comunicacao: 435117150

Data Disponibilizacao: 2025-10-14

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>CUMPRIMENTO DE SENTEN¸A Nº 5091114-46.2022.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: DILCEIA DOS ANJOS</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: MATHEUS COELHO PIOVESAN (OAB SC059208)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: VINICIUS PILGER SANTOS (OAB SC054598)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: MATEUS SPRICIGO PAES (OAB SC054599)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: ERON CORREA DA SILVA (OAB SC054958)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>Cuida-se de embargos de declaração em que se alega omissão na decisão indigitada, no instante em que determinou a realização de perícia contábil.</p>

<p>É o relatório.</p>

<p>DECIDO.</p>

<p>As alegações da parte embargante não legitimam embargos de declaração, pois não retratam obscuridade, contradição, omissão ou erro material constantes no art. 1.022 do CPC.</p>

<p>Tampouco servem os embargos para rediscutir teses, com o intuito de atribuir efeito infringente ao julgado, subvertendo a função de recurso à Instância Superior.</p>

<p>Haure-se da jurisprudência:</p>

<p>Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer

obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1592600, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 17.6.2024).</p><p>O Magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos aventados quando a abordagem de uma tese redundar na consequente e lógica rejeição de outra com a qual não se coaduna, bem como quando a interpretação sistêmica da decisão demonstrar ter se ocupado de toda a matéria aventada pelos litigantes.</p><p>Nesse sentido:</p><p>DESNECESSIDADE DE O ÓRGÃO JULGADOR SE MANIFESTAR EXPRESSAMENTE ACERCA DE TODAS AS DISPOSIÇÕES LEGAIS. MERO INCONFORMISMO COM O PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS (TJSC, ED 5052443-51.2022.8.24.0930, Rel. Des. Dinart Francisco Machado, j. 27/06/2024).</p><p>ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos.</p><p>Intimem-se.</p><p>Cumpra a decisão do evento 50.</p></section><section></section><section><p> </p><hr><p> </p></section><footer></footer></article></body></html>